

ประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี
เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

.....

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม เพื่อให้ ส่วนราชการมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมาอย่างต่อเนื่อง โดยกำกับ ติดตามให้การปฏิบัติราชการ ดำเนินไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดังนั้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นนโยบายสำคัญ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดใน ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

๒. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี พึงยึดมั่นในคุณธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และตรวจสอบได้

๓. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหารับสินบน รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อประโยชน์ส่วนตนเองหรือผู้อื่น หรือประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๔. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญา จะทำให้หรือรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักของราชการต้องสูญเสียไป

๕. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๖. บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะต้องงดการให้หรือรับของขวัญในทุกโอกาสแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้ควรแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร สื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมจิตอาสาแทน

๗. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด โดยจะไม่ดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๘. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัท ห้างร้านหรือเอกชน รวมถึงการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบริษัทห้างร้านหรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ามรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี ขั้นตอน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๙. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๕๗ และประกาศหรือระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๑๐. โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ต้องไม่ทำการหารายได้ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยาเพื่อเข้ากองทุนสวัสดิการของหน่วยงาน

๑๑. กรณีเกิดการกระทำผิดเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

๑๒. การดำเนินการใดๆตามนโยบายนี้ให้ใช้แนวทางการปฏิบัติที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนโยบายนี้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี เห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายนพชัย ประสงค์สุธน)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม) รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ปี

แนวทางการปฏิบัติ
ตามนโยบายต่อต้านการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี
แนบท้ายประกาศโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี
ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๙

.....

๑. หลักการ

การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด/ผลประโยชน์ทับซ้อน

การรับสินบนและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นในทุกประเทศทั่วโลกและกลายเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งนำไปสู่การทุจริตคอรัปชั่นที่ทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ รวมทั้งส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการแข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความเสื่อมถอยทางสภาพสังคมและเศรษฐกิจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประเทศไทยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน จนอาจกลายเป็นค่านิยมในบริบทของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การอนุมัติ การอนุญาตต่างๆที่มีการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล โดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรม ด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐจนต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะ ขาดความอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักของส่วนราชการต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆ เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกเก็บเงินสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปลี่ยนกับการอนุมัติ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปลี่ยนกับการละเว้น การยกเว้น หรือจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและพวกพ้อง เป็นต้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้นรัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญและถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกส่วนราชการจะต้องกำหนดมาตรการ แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งนำไปปฏิบัติให้บังเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อให้ส่วนราชการมีคุณธรรม ธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐได้นำแนวนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการปฏิบัติราชการได้ดำเนินไปด้วยการยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติที่ผ่านมายังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนและผลประโยชน์อื่นใดและพบว่าบุคลากรยังไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกจำนวนมาก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี และวางมาตรการกลไกล ในการป้องกันการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจำต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ การที่ประชาชนผู้รับบริการและสังคมให้การยอมรับว่าเป็นหน่วยงานราชการที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส เป็นรูปธรรม และปลอดจากการทุจริตทุกประเภท

แนวทางการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ทุกส่วนราชการจะต้องนำไปปฏิบัติและเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้มีการแก้ไขและป้องกันการทุจริตให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยมีกรอบแนวทางสำคัญในการดำเนินงาน คือ

๑.นโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกี่ยวกับการคอรัปชั่นตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย

๑.๑ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวังเพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๑.๒ การบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็วกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระทำการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน

๑.๓ การควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ อย่างเคร่งครัด

๒. นโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ เรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ โดย

๒.๑ การให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณะได้รวดเร็ว ประหยัด สะดวก ทำขั้นตอนที่แน่นอนระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็ว

๒.๒ การให้ประชาชนผู้รับบริการประเมินระดับความเสี่ยงความเชื่อถือ ความพึงพอใจ

๒.๓ การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด

๒.๔ การสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดภาคีเครือข่ายต่างๆเพื่อร่วมสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ในสังกัดเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ระยะ ๒๐ ปี ได้แก่

๓.๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง

๓.๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน

๓.๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๓.๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน

๓.๕. ดัชนีที่ใช้วัดการทุจริต ของประเทศไทยในอนาคต อธิบายได้ว่า ประเทศไทยมีการทุจริตน้อยมาก

๒.คำนิยาม

๒.๑ สินบน (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ มอบให้ การยอมรับ การให้ หรือร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันส่งผลต่อการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะจูงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำการที่ขัดต่อกฎหมายหรือหน้าที่รับผิดชอบ

๒.๒ ผลประโยชน์ทับซ้อน (Confict of Interest) หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติที่ในตำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาและไม่เจตนา และมีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดเฉพาะอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์อื่นด้วย

๒.๓ คอร์รัปชัน (Corruption) หมายถึง การทุจริตโดยใช้หรือตำแหน่งอำนาจหน้าที่และอิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนและ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชัง การเห็นแก่ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง กินสินบน ฉ้อราษฎ์บังหลวง และความไม่เป็นธรรมอื่นๆ ที่บุคคลใดใช้เป็นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็นธรรมและความถูกต้องตามกฎหมายและสังคม

๒.๔ ทุจริต หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

๒.๕ ทรัพย์สิน หมายถึง ให้ความหมายรวมถึงทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถยนต์ หุ้น เป็นต้น

๒.๖ ประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่สามารถตีค่าราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่าราคาได้ ซึ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และ/หรือได้รับนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ และหมายความรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิงการรับบริการ เช่น บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว การเข้าถึงประโยชน์ หรือสัญญาว่าจะให้หรือการจ้างสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆเป็นต้น

๒.๗ ผู้อำนวยการ หมายถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

๒.๘ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

๓. ขอบเขตการบังคับใช้

๓.๑ นโยบายนี้บังคับใช้แก่บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

๓.๒ นโยบายนี้ใช้คู่กับสัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่กระทำการในนามโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี โดยจะนำไปปฏิบัติกับบุคลากรดังกล่าวตามนโยบายนี้เท่าที่จะสามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

๓.๓ นโยบายนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เป็นต้นไป

๔. บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้อง

๔.๑ ผู้อำนวยการ มีหน้าที่ควบคุม กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม นโยบายนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการดำเนินการต่อต้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดไปยังคู่สัญญาที่ปรึกษาหรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี

๔.๒ ผู้อำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบทำให้มั่นใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของตนได้ตระหนักถึงและมีความเข้าใจในนโยบายนี้ โดยจะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการต่อต้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด

๔.๓ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะต้องศึกษาและปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ กรณีข้อสงสัยหรือพบเห็นการฝ่าฝืนนโยบายนี้จะต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือรายงานผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๔.๔ คู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลจะปฏิบัติกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นให้สอดคล้องกับนโยบายนี้ ตั้งแต่เริ่มต้นและในภายหลังความสัมพันธ์ตามความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบหรือให้คำมั่นในการต่อต้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด

๕. แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๕.๑ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ต้องปฏิบัติตามนโยบายนี้ โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม

๕.๒ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี พึงยึดมั่นในคุณธรรม และมีจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง โดยคำนึงถึงการก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ มีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและตรวจสอบได้

๕.๓ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหารับสินบน รับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่นหรือประโยชน์ของโรงพยาบาลหรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล หรือประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด

๕.๔ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ทุกระดับจะต้องไม่เสนอว่าจะทำให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากเจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมายจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวมและทำให้ผลประโยชน์หลักของราชการต้องสูญเสียไป

๕.๕ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ทุกระดับไม่ควรละเลยหรือเพิกเฉยต่อการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในทุกรูปแบบ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นความผิดดังกล่าวจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

๕.๖ บุคลากรในสังกัดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะต้องงดการให้หรือรับของขวัญในทุกโอกาสแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งนี้ควรแสดงความปรารถนาดีต่อกันด้วยบัตรอวยพร สมุดอวยพร สื่อสังคมออนไลน์ หรือทำกิจกรรมอาสาแทน

๕.๗ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี คำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด โดยจะไม่ดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น

๕.๘ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทห้างร้านหรือเอกชน รวมถึงการติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือบริษัทห้างร้านหรือเอกชน ตลอดจนบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ห้ามรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๕.๙ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อจัดหาการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗ และประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๕.๑๐ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ต้องไม่จัดทำสวัสดิการเชิงธุรกิจในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบทุกประเภทจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์มิใช่ยา

๕.๑๑ กรณีเกิดการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกลงโทษตามระเบียบของทางราชการ

๕.๑๒ การดำเนินการใดๆตามนโยบายนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศนโยบายนี้ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่โรงพยาบาลนาดุนเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายนี้

๖. การกระทำที่ต้องใช้ความระมัดระวังกรณีที่มีความเสี่ยงสูงในการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด

การกระทำดังต่อไปนี้ เป็นการกระทำที่มีความเสี่ยงสูงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งจะต้องใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๖.๑ ค่าอำนวยความสะดวก (Facilitation Payment)

ค่าอำนวยความสะดวก หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งผู้ให้ไม่มีเจตนาเพื่อจูงใจให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงเวลา กระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่ แต่เป็นเพียงเพื่อให้ความมั่นใจว่าเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการตามกระบวนการหรือเป็นตัวกระตุ้นให้การดำเนินการรวดเร็ว โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐและ เป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น รวมทั้งเป็นสิทธิที่พึงได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการบริการสาธารณะ เป็นต้น

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี มีนโยบายไม่สนับสนุนให้รับค่าอำนวยความสะดวก เว้นแต่กระบวนการเร่งด่วนพิเศษที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ยอมรับได้ตราบเท่าที่กระบวนการดังกล่าวเปิดให้บริการกับทุกคนหรือได้ทำตามขอบเขตของกฎหมายเท่านั้น

๖.๒ ค่ารับรอง (Hospitality Expenditures) และของขวัญ (Gifts)

ค่ารับรองและของขวัญ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของนิติบุคคลหรือเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีหรือในบางโอกาสถือเป็นการแสดงออกทางมารยาททางสังคม ซึ่งของขวัญอาจอยู่ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกำนัล ค่ารับรอง อาจจะรวมถึงค่าที่พัก ค่าโดยสาร ค่าเยี่ยมชมสถานที่ประกอบการ หรือการศึกษาดูงา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี มีนโยบายไม่สนับสนุนการรับหรือให้ค่ารับรอง การรับหรือให้ของขวัญ เพื่อจูงใจให้บุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี กระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่จนต้องละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดความอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของราชการเพื่อแลกกับประโยชน์ส่วนตน ซึ่งมูลค่าหรือราคาของขวัญจะต้องสะท้อนความสมเหตุสมผลและค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามฐานานุรูป ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม ทั้งนี้การรับค่ารับรองหรือของขวัญจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้และรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย กฎ หรือระเบียบข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ การรับบริจาคหรือทรัพย์สิน

การบริจาคเงินและทรัพย์สินถือเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของประเทศเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือผู้ด้อยโอกาส แต่การบริจาคอาจเป็นช่องทางให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดได้ ดังนั้น การรับบริจาคดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจและกระทำอย่างโปร่งใสพร้อมกับวัตถุประสงค์

ในการบริจาคที่ชัดเจนและจะต้องไม่เป็นการบริจาคที่ทำขึ้น เพื่อปกปิดการให้สินบนและมีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้องตามความเป็นจริง

๗. การฝ่าฝืนนโยบาย

๗.๑ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะดำเนินการถูกลงโทษทางวินัยแก่บุคลากรในสังกัดที่เป็นผู้ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิดหรือรับทราบว่ามีการกระทำผิด แต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้องและหากฝ่าฝืนนโยบายนี้จะถือว่าเป็นการกระทำทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนา ซึ่งโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะดำเนินการทางคดีอาญาด้วย

๗.๒ ในกรณีคู่สัญญา ที่ปรึกษา หรือบุคคลใดที่กระทำการในนามโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายนี้ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือตามสัญญาแล้วแต่กรณี และหากการกระทำนั้นทำให้โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปีเสียหายโรงพยาบาลจะดำเนินการทางกฎหมายด้วย

๘. การกำกับ ติดตาม และสอบทาน

๘.๑ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะจัดให้มีการตรวจสอบ และประเมินมาตรการควบคุมภายในภาครัฐที่เหมาะสมในการต่อต้านการมีผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบนและผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ

๘.๒ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า ๑๐๐ ปี จะจัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามความเหมาะสมหรืออย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่มีนัยสำคัญ เช่น มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการ เป็นต้น